

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		20/01/2026	
Date d'affichage de la convocation :		20/01/2026	
Nombre de membres :		SEANCE DU 26 JANVIER 2026	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		30	
Pour :		30	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt-six janvier à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Marc ZARCON, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, André GILLARD à Jean-François REGNIER, Thomas SOLOZABAL à Chantal CASIMIR, Jean VILA à Edith PUGNET, Stéphane QUINTIN à James GILLON, Karine TARTAS à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Brigitte PAGES, Christine PERRAULT à Éric POUPET, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Antoine FIGUE, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Thierry CRANE		

AFFAIRE N°10 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.

Portage par l'Etablissement Public Foncier Local de l'acquisition de plusieurs parcelles et d'une grange en centre-ville.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que l'Etablissement Public Foncier Local, créée en 2006 selon les dispositions du Code de l'urbanisme est un outil opérationnel et réactif de la stratégie foncière des collectivités qui en sont membres.

Il est notamment financé par la Taxe Spéciale d'Equipeement adossée aux impôts fonciers.

Il intervient dans différents domaines comme les réserves foncières, l'habitat ou le développement économique.

Il se charge de la négociation, de l'acquisition, de la gestion et de la rétrocession du bien au profit de la commune. Cela présente l'avantage de trésorerie mais également budgétaire (étalement de la charge).

L'EPFL propose trois durées de portage : 5 ans (remboursement in fine), 10 ans (50% annuité constante + 50% in fine) ou 15 ans (50% annuité constante + 50% in fine ou annuité constantes). Il est possible de proroger la durée initiale de portage selon diverses modalités.

Les frais dits de portage (annuels) ne s'élèvent qu'à 0.5% du capital restant dû. Toutefois, l'EPFL prend à sa charge l'intégralité de frais d'acquisition (notaires, experts...) ou de gestion du bien (taxes, assurances...).

Madame Michèle CAIL COMS indique que dans le cadre de la politique foncière générale de la Commune, il est proposé que l'EPFL procède pour le compte de la Commune à l'acquisition de plusieurs parcelles et d'une grange en centre-ville à savoir :

- **Parcelle AI 48, sise Colomina Del Pou, d'une contenance de 26 721 m².** (Consorts D'ORIOLA)
 Cette parcelle aura vocation à compenser la perte foncière liée à la nouvelle emprise du contournement de Cabestany. Elle permettra ainsi et uniquement l'accueil d'équipements sportifs prévus initialement en bordure de la route de Saleilles sur les parcelles communales.
- **Grange BA 451, sise entre la rue de la République et l'impasse Gambetta, d'une contenance de 102 m² au sol pour une surface bâtie déclarée de 80m2.** (Consorts RUBIO)
 L'acquisition de cette grange très dégradée constitue une opportunité foncière de requalification et réhabilitation du centre-ville.
- **Diverses parcelles sises sur le secteur d'urbanisation future Orfila (20% des parcelles détaillées dans le tableau suivant).** (Consorts DALLE LUCHE, ROULAND, DAUBERT)

Hélène et Isabelle DALLE-LUCHE		
AH0195	ORFILA	11815
AH0437	ORFILA	222
AH0438	21 RUE JEAN PUIG	553
AH0439	ORFILA	2375
		14965

Claude ROULAND-JOURGO et Bernadette VINAS		
AH0132	ORFILA	51556

Christophe CARRAUT, Charlotte et Nina CARRAUT (Nicolas DAUBER)		
AH0191	ORFILA	9689

L'acquisition de ces parcelles permettra de finaliser l'urbanisation arrêtée dans ce secteur dans la continuité de l'existant et définie dans le PLUi-D de PMM CU et conformément à l'avis du Conseil municipal en 2025 sur ledit PLUi-D.

Considérant tout ce qui précède, il est demandé au Conseil municipal :

- D'approuver la convention avec l'EPFL afin d'assurer l'acquisition des parcelles et bâtiments présentés.
- D'autoriser Madame la Maire à signer ladite convention afin d'assurer l'acquisition des parcelles suivantes :
 - **Parcelle AI 48, sise Colomina Del Pou, d'une contenance de 26 721 m².** (Consorts D'ORIOLA) : pour un montant estimatif maximum de 133 605 € soit un montant maximal de 5€ le m2
 - **Grange BA 451, sise entre la rue de la République et l'impasse Gambetta, d'une contenance de 102 m² au sol pour une surface bâtie déclarée de 80m2.** (Consorts RUBIO) : pour un montant estimatif maximal de 35 000 €. La DGFIP dans son avis du 25 septembre 2025 a estimé ce bien à 40 000 € avec une marge de négociation de 15%.
 - **Diverses parcelles sises sur le secteur d'urbanisation future Orfila (20% des parcelles détaillées dans le tableau suivant).** (Consorts DALLE LUCHE, ROULAND, DAUBERT) : selon le détail suivant et au prix de 5€ le m2.
 - ✓ Consort Dalle-Luche : 20 % de 14 965m2 soit 2993m2 pour un prix estimatif de 14 965 €.
 - ✓ Consorts Rouland : 20% sur la partie prévue en 1AUH-2 du PLUi-D (soit un peu moins de 20% de 51 556m2=10 311m2). Cette portion est estimée à environ 5 740 m2 soit 28 700 €.
 - ✓ Consorts Daubert : 20% de 9689m2 pour un prix estimatif de 9 689 €.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la conclusion d'une convention avec l'EPFL afin d'assurer l'acquisition des parcelles et bâtiments tels que présentés.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer ladite convention afin d'assurer l'acquisition des parcelles et bâtiments tels que présentés.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET

Thierry CRANE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 février 2026.

